重庆巫溪中房建公司高标准农田建设项目“5·20”一般车辆伤害事故调查报告

2022年5月20日15时许，中房建园林股份有限公司在巫溪县乌龙乡中坪村高标准农田建设项目施工过程中发生一起车辆伤害事故，造成1人死亡及无号牌轮胎式装载机受损。

事故发生后，中房建园林股份有限公司对事故隐瞒不报。巫溪县应急管理局接报后，查事故属实，于2023年7月28日请市应急管理局提级调查。根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关规定和市政府领导关于谎报瞒报事故调查处理的批示精神，成立了由市应急管理局牵头，巫溪县应急管理局、巫溪县公安局、巫溪县农业农村委、巫溪县总工会等单位派员组成的重庆巫溪中房建公司高标准农田建设项目5·20’一般车辆伤害事故调查组（以下简称调查组），调查组下设综合组和管理组，同时邀请巫溪县纪委监委机关、巫溪县检察院派员介入调查。

调查组经过科学严谨、依法依规、实事求是、周密细致的调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故的性质和责任，提出了对有关责任人员及责任单位的处理建议，总结了事故教训，提出了防范和整改措施建议。

经调查组调查认定，重庆巫溪中房建公司高标准农田建设项目5·20一般车辆伤害事故是一起因施工单位中房建园林股份有限

公司安全管理不到位，从业人员无证驾驶轮胎式装载机上路行驶造成的生产安全责任事故，且中房建园林股份有限公司存在瞒报行为。

现将有关情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故项目及相关单位概况。

1. 事故项目况。

工程名称：2021年巫溪县高标准农田建设项目二标段

发包单位：巫溪县农业农村委员会

承包单位：中房建园林股份有限公司

监理单位：中辉祥胜（重庆）工程管理有限公司

工程地点：峰灵镇金坪村、枣园村，古路镇古路村、龙坪村、万乐村、长龙村，上磺镇羊桥村（以下简称上璜片区）；乌龙乡林场村、中坪村，下堡镇安里村（以下简称乌龙片区）。

工程内容：坡改梯、格田整治、土壤改良工程、排水沟、管网、沟带路、涵洞、机耕道、耕作道、生产便道、挡墙等。

2. 施工单位况。

中房建园林股份有限公司（以下简称：中房建公司），成立日期：2004年1月2日；营业期限：2004年1月2日至无固定期限公司；类型：股份有限公司；统一社会信用代码：91500102552037784W；注册地址：重庆市涪陵区双宝路4号1-9；注册资本：4900万元；经营范围：从事建筑相关业务；法定代表人：欧**。

中房建公司针对2021年巫溪县高标准农田建设项目二标段项目成立了中房建园林股份有限公司巫溪分公司（简称中房建巫溪分公司），负责人：肖**。中房建巫溪分公司不负责该工程项目的管理，只负责该工程项目的资金结算。

3. 监理单位况。

中辉祥胜（重庆）工程管理有限公司（以下简称中辉祥胜公司）。成立日期：2020年9月9日；营业期限：2020年9月9日至无固定期限；公司类型：有限责任公司；统一社会信用代码：91500101MA614MUT9A；注册地址：重庆市万州区白羊镇政府街24号3-4；注册资本：300万元；经营范围：工程造价咨询业务，建设工程监理，各类工程建设活动，建筑劳务分包，施工专业作业，建设工程勘察，建设工程设计等；具有工程监理房建筑工程专业级、工程监理市政公用工程专业级资质，资质证书号E250010037；法定代表人：**。

（二）事故发生单位安全管理情况。

1. 合同情况。

（1）2021年9月24日，巫溪县农业农村委员会中辉祥胜公司了建设工程监理合同（合同号2021-01），该合同约定监理范围为2021年巫溪县高标准农田建设项目，工程地点位于上磺镇、乌龙乡等8乡镇，工程规为建设高标准农田面3.1万，监理金为60万元，总监理工程为陈*。

（2）2022年3月16日，巫溪县农业农村委员会中房建公司了《建设工程施工合同》（合同号：2021-02），该合同约定由

中房建公司负责2021年巫溪县高标准农田建设项目二标段施工，工程内容包坡改梯、格田整治、土壤改良、排水沟、机耕道等，合同价为14541330.76元，计开工日期：2022年3月16日，计工日期：2022年10月16日，项目经理为**，约定项目经理月在施工现场22以上。

2．安全管理机构设置情况。

2022年3月1日，中房建公司发巫溪县农田建设项目二标段工程项目管理人员的任书：任**为项目经理。3月26日成立该项目安全工作组，任**为组长，并报县农业农村委员会。项目经理**该项目的实管理，公司对**是行项目经理安全生产责任制开监。

2022年3月25日，中房建公司出具《委书》，委**为2021年巫溪县高标准农田建设项目二标段项目现场负责人，负责项目现场安全生产管理工作，全处理工程施工全过程的安全生产管理，并负责工程管理过程中现场事务联系、调工作。

经查，该项目实分为上磺和乌龙两片区立施工及安全管理，**为上磺片区负责人，肖*为乌龙片区负责人。**按照《委书》规定的限对整项目开施工全过程的安全生产管理。中房建公司对该项目的施工及安全管理失管失察，不该项目实分为上磺和乌龙两片区立施工及安全管理，不肖*为乌龙片区负责人。

3．安全管理制度建立情况。

中房建公司制了《公司各级各部门及人员安全生产责任制》《工程安全事故报告制度》等。2022年3月，中房建公司制定了

2021年巫溪县高标准农田建设项目二标段安全生产专项施工方，内容包《施工现场安全管理制度》《安全生产检查制度》《机施工安全管理制度》等。

4．事故部位及现场管理情况。

本次事故发生于巫溪县乌龙乡中坪村4组，乌龙片区负责人肖*安排陈**（肖*）负责乌龙片区的施工管理，陈**将所有的一台挖掘机出给乌龙片区用，2022年4月了事故装载机在乌龙片区项目部，准在下一工（道路）中用。事发时陈**驾驶事故装载机为挖掘机柴油，过程中无人进行监管。

中房建公司任的项目经理**、负责人**、施工员肖*、安全员*等在项目上行安全管理责。

5．员工安全教训情况

2022年4月2日，中房建公司组开了入场安全生产教训，对项目部人员和施工组进行安全教训。**、肖*、陈**。

（三）事故发生经过。

2022年5月20日13时许，陈**、陈**、王**、方**、挖掘机驾驶员方**5人在巫溪县农田建设项目二标段乌龙片区项目部食堂吃午饭。吃完午饭后，陈**、王**、方**、方**4人先离开项目部去施工现场工作。之后，陈**驾驶轮式装载机从项目部出发给工地上的挖掘机柴油。15时许，陈**从施工现场返回项目部途中，在事故发生地发现公路边植物有碾压痕迹，随后给王**打电话，两人一同到事故发生地公路下方的山沟中去寻找，发现陈**躺在山沟中，口鼻有血迹。

（四）事故现场情况。

本次事故发生地位于巫溪县乌龙乡中坪村4组村级道路，经纬度（109.24、31.38），海拔1115米。该道路呈东西走向，东往中坪村村委会方向（项目部），西往项目施工现场，南侧为山体，北侧为山崖，水泥路面，轮式装载机行走方向为弯道上坡，坡度6%、弯道半径21.2米，翻坠处道路全宽为4.7m，轮式装载机行走方向为连续弯道。（图1）



图1事发现场概况

事发现场可见轮式装载机驶出车行方向右侧，翻坠于距路面垂直高度约60米山沟中，车体左侧触地横向呈侧翻状；驾驶室整体撕裂变形，立柱、顶盖塌陷变形；转向机件翻坠断裂，悬架断裂；车身左右围板变形；车架变形、发动机及变速箱移位；仪表台板破损；车门玻璃及前挡风玻璃破裂，部分车体部件脱落散落于山沟。轮式装载机西侧20.6m处有一蓝色柴油桶（桶有多处裂口，内有少许柴油）。

（五）人员伤亡及直接经济损失。

本次事故造成陈**（男，55岁，生前系巫溪县农田建设项

目二标段乌龙片区项目部管理人员，事故车辆轮式装载机所有人及驾驶人。）1人死亡，轮式装载机受损，后续赔偿事宜因陈**唯一儿子（陈**）常年漂泊在外无法取得联系，中房建公司出具承诺书，承诺若陈**家属要求赔偿，公司将按照法律规定及时进行赔偿。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故应急接报及响应情况。

事故发生后，陈**立向肖*报告，肖*接到报告后向**及中房建公司报告。

（二）事故现场应急处置情况。

事故发生后，陈**立向肖*打电话报告，并打120电话，后组人员将陈**用包，上公路。16时6分许，车至事故现场，陈**经无死亡。

（三）事故应急处置评估。

陈**在发现事故发生后立打了120，车及时到现场，事故应急处置总体得。

三、事故原因分析

（一）事故相关检验检测和鉴定情况。

2022年8月9日，巫溪县应急管理局委重庆市道司法定中对轮胎式装载机安全性和事故成因进行分析定。2023年5月12日，重庆市道司法定中出具检定见：

1．轮胎式装载机转向有；车制动有；行车制动有。

2．轮胎式装载机驾驶人在弯道上坡行驶过程中作不，致轮

式装载机坠入坡下，造成安全事故。

（二）直接原因。

陈**在取得驾驶资格的情况下，驾驶轮式装载机上路行驶柴油，在弯道上坡行驶过程中作不，致轮式装载机坠下山沟是本次生产安全事故的直接原因。

（三）间接原因。

中房建公司严格落实安全生产体责任：一是项目经理**、负责人**、施工员肖**、安全员*等项目管理人员行安全管理责，明项目经理**实任不管，且委不具资质的**负责该项目的管理；二是对**、肖*、陈**进行安全教训；三是建立并落实隐排查制度，该项目开工以，**和**到项目开检查2次，及时发现并该项目的安全生产管理落实及陈**规驾驶轮式装载机等事故隐。

四、相关单位的履职情况

巫溪县农业农村委。

2022年3月，巫溪县农业农村委定任**为2021年巫溪县高标准农田建设项目的现场代表，负责项目质、安全、进度的。项目开工以，巫溪县农业农村委组开了3次安全生产会议，并定期对项目安全生产进行检查，不定期查项目管理人员在情况。

经查，任**查发现项目经理**部分时在，取有措施项目经理到。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡免予追究责任人员。

陈**，2021年巫溪县高标准农田建设项目二标段乌龙片区

项目部管理人员，事故装载机所有人及驾驶人。陈**在取得驾驶资格的情况下，规驾驶轮式装载机上路行驶柴油造成生产安全事故，了《中华人民共和国道路安全法》第十九条第一款和第款之相关规定，对本次事故发生负有直接责任，于在事故中死亡，建议于责任。

（二）对事故有关责任单位的行政处罚建议。

中房建公司，2021年巫溪县高标准农田建设项目二标段施工单位，一是项目经理**、负责人**、施工员肖**、安全员*等项目管理人员行安全管理责；二是对**、肖*、陈**进行安全教训；三是建立并落实隐排查制度，对本次事故发生负有责任，且在事故发生后隐瞒不报，了《中华人民共和国安全生产法》第二十条、第十一条第二款、第十条和《生产安全事故报告和调查处理条例》第条第一款之规定。依据《安全生产法》第一一十条第一款第一项之规定，建议对中房建公司处100万元罚款的行政处罚；同时依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条第一项的规定，建议对中房建公司处125万元罚款的行政处罚。两项合并，建议由市应急管理局对中房建公司处225万元罚款的行政处罚。

（三）对事故有关责任人员的行政处罚建议。

1．欧**，中房建公司事长、要负责人，项目管理人员行安全生产责，落实隐排查制度，及时发现和生产安全事故隐，对本次事故发生负有责任，了《安全生产法》第二十一条第项的规定，依据《安全生产法》第九十条第一项的规定，建议由市应急

管理局对欧**处4.8万元（12万元×40%）罚款的行政处罚。

2．**，2021年巫溪县高标准农田建设项目二标段项目经理，到项目上行安全管理责，对本次事故发生负有责任，了《重庆市安全生产条例》第十六条第二款的规定，依据《重庆市安全生产条例》第十条第二项的规定，建议由市应急管理局对**处3万元罚款的行政处罚。

3．*，2021年巫溪县高标准农田建设项目二标段安全员，到项目上行安全管理责，对本次事故发生负有责任，了《重庆市安全生产条例》第十条第一款第二、三、、项之规定，依据《重庆市安全生产条例》第十条第二项之规定，建议由市应急管理局对*处3万元罚款的行政处罚。

4．肖*，2021年巫溪县高标准农田建设项目二标段乌龙片区实施工负责人，在事故发生后隐瞒不报，了《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条之规定，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条第一项、《生产安全事故罚款处罚规定（行）》十三条第二项之规定，建议由市应急管理局对肖*处11.769066万元（11.769066万元×100%）罚款的行政处罚。

（四）其他处理建议。

1．任**，巫溪县农业农村委现场代表，负责2021年巫溪县高标准农田建设项目的质、安全、进度工作，取有措施项目经理到，建议巫溪县农业农村委对以。

2．巫溪县农业农村委，在日常安全检查中，及时发现并2021年巫溪县高标准农田建设项目项目经理**的规情形，建议

向巫溪县人民政府作出书面检查，并由巫溪县安委会进行约。

六、事故整改和防范措施

为和防类事故次发生，从次事故中取血的教训，在后的工作中，应从以下方面取防范措施：

（一）中房建公司要进一对所承建建设工程项目的管理，项目管理人员实行安全管理责。一是严格按照报要求落实项目管理人员；二是要安全管理人员责，对施工现场的安全监管，日开安全检查、查，及时发现并制工人的作业行为；三是要严格行生产安全事故报告责，公司管理人员及时、准、完整报告事故情况，对事故不得报、报、谎报瞒报。

（二）巫溪县农业农村委，要进一对建设工程的监管，入开排查、整治、法，提法度和法质，中房建公司整改相关，对建设工程各建单位责的监，防范制事故次发生。

（三）巫溪县乌龙乡政府要实行起属地监管责。严格按照安全生产法检查计开法检查，对区内建设项目的监管理，细工作措施，组专对区各行业领开安全隐排查，风，有针对性的制定事故防范措施，严防事故发生。